

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Fraude de Lei sobre Estrangeiro (arts. 309 a 310 do CP)

Não há muito segredo, conheça a lei, e eventualmente aprofunda-se nos comentários das questões.

Vamos dividir a aula em TRÊS partes:

- **CONDUTA DO ESTRANGEIRO QUE USA NOME QUE NÃO É SEU PARA ENTRAR OU PERMANECER NO TERRITÓRIO NACIONAL**

Assim tipifica o Código Penal:

*Art. 309 - Usar o estrangeiro, para entrar ou permanecer no território nacional, nome que não é o seu:
Pena - detenção, de um a três anos, e multa.*

É um CRIME PRÓPRIO de ESTRANGEIRO.

Só haverá crime se USAR **NOME que não é seu**. Se usar indevidamente outra qualificação civil não haverá configuração de tal crime.

- **CONDUTA DE QUEM ATRIBUI A ESTRANGEIRO FALSA QUALIDADE PARA PROMOVER-LHE A ENTRADA EM TERRITÓRIO NACIONAL**

Veja o que diz o CP:

*Art. 309 (...)
Parágrafo único - Atribuir a estrangeiro falsa qualidade para promover-lhe a entrada em território nacional:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.*

Ressalta-se que aqui pune-se quem atribui FALSA QUALIDADE (e não apenas nome).

Além disso, a conduta restringe a finalidade de PROMOVER A ENTRADA (não incluindo a permanência).

- **CONDUTA DE QUEM PRESTAR-SE A FIGURAR COMO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR DE AÇÃO, TÍTULO OU VALOR PERTENCENTE A ESTRANGEIRO, NOS CASOS EM QUE A ESTE É VEDADA POR LEI A PROPRIEDADE OU A POSSE DE TAIS BENS**

Veja o que diz o CP:

*Art. 310 - Prestar-se a figurar como proprietário ou possuidor de ação, título ou valor pertencente a estrangeiro, nos casos em que a este é vedada por lei a propriedade ou a posse de tais bens:
Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa*

O exemplo clássico é o da empresa de comunicação (casos em que os estrangeiros possuem restrição quanto a propriedade).

Pune-se o BRASILEIRO que funciona como LARANJA do estrangeiro. Em outras palavras, finge-se proprietário para beneficiar estrangeiro, bulando uma proibição.

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO.

Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8

Resumo

FRAUDE DE LEI SOBRE ESTRANGEIRO

- **CONDUTA DO ESTRANGEIRO QUE USA NOME QUE NÃO É SEU PARA ENTRAR OU PERMANECER NO TERRITÓRIO NACIONAL**

Art. 309 - Usar o estrangeiro, para entrar ou permanecer no território nacional, nome que não é o seu:

Pena - detenção, de um a três anos, e multa.

É um CRIME PRÓPRIO de ESTRANGEIRO.

Só haverá crime se USAR **NOME que não é seu**. Se usar indevidamente outra qualificação civil não haverá configuração de tal crime.

- **CONDUTA DE QUEM ATRIBUI A ESTRANGEIRO FALSA QUALIDADE PARA PROMOVER-LHE A ENTRADA EM TERRITÓRIO NACIONAL**

Art. 309 (...)

Parágrafo único - Atribuir a estrangeiro falsa qualidade para promover-lhe a entrada em território nacional:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Ressalta-se que aqui pune-se quem atribui FALSA QUALIDADE (e não apenas nome).

Além disso, a conduta restringe a finalidade de PROMOVER A ENTRADA (não incluindo a permanência).

- **CONDUTA DE QUEM PRESTAR-SE A FIGURAR COMO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR DE AÇÃO, TÍTULO OU VALOR PERTENCENTE A ESTRANGEIRO, NOS CASOS EM QUE A ESTE É VEDADA POR LEI A PROPRIEDADE OU A POSSE DE TAIS BENS**

Art. 310 - Prestar-se a figurar como proprietário ou possuidor de ação, título ou valor pertencente a estrangeiro, nos casos em que a este é vedada por lei a propriedade ou a posse de tais bens:

Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa

Pune-se o BRASILEIRO que funciona como LARANJA do estrangeiro. Em outras palavras, finge-se proprietário para beneficiar estrangeiro, bulando uma proibição.

Saudações.

Rafael Albino.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
